

DOSSIÊ CRONOLÓGICO DE FATOS E DIREITO

Caso: Jasmim de Souza Simão Genitor: Abner Simão dos Santos (Web Designer e Design Engineer) Advogado Destinatário: Dr. Luiz

1. O Início e a Vinda para São Paulo (2016 – 2017)

Agosto de 2016: Abner conhece Sophia em uma festa em Belém do Pará, onde ele trabalhava como DJ. Abner era solteiro, viajava pelo Brasil tocando e não planejava ter filhos. Após o evento, Sophia o adicionou no Facebook (iniciando o contato após o evento "lançar meu avatar"). Até então, ela nunca havia visitado São Paulo.

Julho de 2017: Após cerca de um ano de contato exclusivamente virtual, Sophia pede ajuda a Abner para vir morar em São Paulo, relatando que havia sido vítima de abuso em uma festa em Belém (cujo agressor havia sido preso) e que precisava "recomeçar a vida".

Julho a Outubro de 2017: Sophia chega a São Paulo e fica hospedada na casa de Abner em Araçoiaba da Serra por apenas 3 a 4 dias. Abner trabalhava como freelancer no interior e dava aulas de produção musical, vindo raramente à capital. Por não terem um relacionamento fixo, Sophia mudou-se para um hostel na Vila Madalena, trabalhando como worldpacker (permuta de trabalho por moradia).

Transição para a Capital: Devido a problemas com o pagamento da conta de internet em Araçoiaba e a um cara roubar as plantas do "Golomp" (da Grimm), Abner decide se desligar e migrar definitivamente para a cidade de São Paulo, passando a conviver mais frequentemente com Sophia em encontros esporádicos.

2. Relacionamento Casual, Gravidez e Instabilidade (2017)

Meados de 2017: Abner muda-se temporariamente para a casa de sua mãe em Osasco (na Rodovia Raposo Tavares) após desentendimentos com um amigo em comum. Ele e Sophia mantêm encontros casuais por cerca de 5 meses, sem nunca terem namorado formalmente ou mantido compromisso sério.

A Condição de Saúde Alegada: Desde o início, Sophia afirmou categoricamente a Abner que tinha problemas de fertilidade decorrentes de uma condição uterina específica (FAMOSO GOLPE) Confiando nessa informação e por nunca ter desejado a paternidade, Abner não utilizou métodos contraceptivos, embora sempre tenha sido precavido ao longo da vida.

Outubro de 2017 (A Descoberta da Gravidez): Sofia Frequentemente passava mal na casa da casa da mãe do Abner, e com apenas duas semanas de gestação foi constada a gravidez, e Sophia informa a gravidez a Abner. A situação gera imediata incerteza e conflito, pois Sophia não tinha residência estável, e ela morava em hostel, não havia concluído a faculdade (ela mentia para a avó dizendo que estudava e usava o dinheiro dos estudos), alguns dias depois a sofia e abner se desentendem, porque o futuro era incerto, e sofia decide voltar para belem para cuidar da filha sozinha, e pega um onibus, mesmo sendo avisada, ela foi de onibus 3 dias de a viagem, grávida de duas semanas, afirmando que o sonho dela era ser mae e que nao precisaria de abner para nada.

Novembro e Dezembro de 2017: Em Belém, Sophia sofre complicações graves na gestação, por conta da viagem de ônibus, incluindo descolamento de placenta e sangramentos, ficando impossibilitada de retornar a São Paulo nesse período.

3. Nascimento da Jasmim, Peregrinação de Moradias e Conflitos (2018 – 2019)

Início de 2018 (Nascimento da Jasmim): Sophia retorna a São Paulo para dar à luz.

Na tentativa de prover amparo à criança, o casal tenta se unir.

Inicialmente, são acolhidos de favor na casa do VJ Cachaça, que abriu as portas quando ninguém mais ajudou e acompanhou a Jasmim ainda na barriga. Posteriormente, moram de favor com o casal de amigos Gabriel (Corubamba) e Elisângela.

Histórico de Instabilidade e Agressões de Sophia: O relacionamento mostra-se altamente conturbado desde o começo. Ainda no início da gestação, na casa da mãe do Abner, Sofia chega a socar a própria barriga, necessitando ser contida pelo Abner para sua própria auto proteção. Em outra ocasião, morando já na casa do Gabriel e Elisângela, a Sofia agride o Abner com um soco no rosto e em seguida cai da escada (grávida). Após esse incidente da escada, o casal aluga pequenos imóveis no Cambuci e em seguida em São Matheus.

Com o nascimento da Jasmim em 27/06/2018 o casal, mais a mãe de Sofia (Ana) e chegam a residir por 20 dias com a mãe de Abner (Maria). Diante de convivência conturbada, a mãe de Sophia (Ana) aluga um sobrado em Guaianases, para morar com seu marido, a filha mais nova, irmã de Sofia, a Sofia e a Jasmim, tendo ajuda da família de Abner que doa e custeia toda a mobília e eletrodomésticos do local. Diante da incompatibilidade do casal, Abner continua morando com sua mãe em Osasco, e passa a visitar a filha Jasmim em Guaianases. Essa época Abner estava trabalhando CLT na empresa Lennox, localizada na Avenida Paulista.

Nota de Contexto sobre a Avó Materna (Ana): Ana mantinha histórico de inadimplência no aluguel em Guaianases, pedia constantemente pequenos valores emprestados a Abner (R\$ 8, R\$ 10) e dinheiro à noite para o pai de Abner. Teve Sophia aos 16 anos (Sophia não possui o nome do pai no RG). Recentemente, Abner constatou que Ana comercializa fotos dos próprios pés na plataforma Kwai (podolatria) para obter renda, o que ela sabe mais o que essa mulher apronta.

Fevereiro de 2019 (A Fase do Jabaquara): O casal reata e aluga um imóvel no Jabaquara (residência que vc visitou). Abner trabalhava na empresa Confirp localizada na Rua Alba no Jabaquara. O arranjo funciona temporariamente, mas logo as discussões e manipulações por parte de Sophia reiniciam.

4. O Abandono no Hostel Torus e a Fixação da Guarda de Fato (2019 – 2021)

Dezembro de 2019 (O Hostel Torus na Lapa): Sophia decide trabalhar informalmente e residir no Hostel Torus (na Lapa), levando a Jasmim. O relacionamento amoroso termina em definitivo. Diante da nova separação, Sophia avisa que comprou passagens para enviar a Jasmim (com pouco mais de 1 ano de idade) para Belém do Pará para ser criada pela avó Ana, propondo que Abner pagasse uma pensão de R\$ 500,00.

Fevereiro de 2020 (A Reação de Abner): Abner recusa a proposta de afastar a filha e assume a responsabilidade integral da criação da Jasmim. Sofia vai embora, vai morar no hostel Torus e o Abner aluga uma casa na Vila Prudente (bairro onde reside há quase 6 anos, tendo mudado 3 vezes de imóvel, mas sempre na mesma região), próximo à sua irmã e ao casal de amigos Gabriel e Elisângela. Matricula Jasmim na mesma escola que o Theo (filho de Gabriel e Elisângela) para criar uma rede de apoio sólida. O avô paterno (Guilherme Simão dos Santos) assume o custeio do convênio médico da neta.

Março a Maio de 2020 (Processo de Guarda Anterior - Extinto): Sophia aciona a Defensoria Pública pra pegar guarda unilateral. A conciliação resta infrutífera e então ela ingressa com uma Ação de Fixação de Guarda com Pedido de Busca e Apreensão (Processo nº 1001585-48.2020.8.26.0009, 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IX - Vila Prudente).

Contestação de 29/05/2020: A defesa de Abner é realizada por sua irmã, a advogada Raíssa de Souza Simão (OAB/SP 398.898), comprovando que Sophia residia em alojamento coletivo inadequado (Hostel Torus) com emprego informal de menos de dois meses, enquanto Abner detinha estrutura CLT e familiar estável.

Abner mora com a Jasmim sozinho, assumindo criação da filha sozinho durante o início severo da pandemia de COVID-19, trabalhando em regime de home office (pelas empresas FC Nuvem e depois Equilibrium), cuidando de todas as necessidades básicas e operacionais da menor. Nesse período a Sofia falava que estava se reestruturando profissionalmente, e lutando pela residência própria dela. Ficando de 5 a 6 meses sem visitar a criança. Depois desse período Sofia já com uma residência fixa no sacomã, visitava e buscava a Jasmim e ficava alguns dias na sua casa nova.

5. O Golpe Jurisdicional e o Rapto para Belém (2021 – 2022)

Meados de 2021 (O Rapto): Aproveitando-se da lentidão do Judiciário paulista em julgar definitivamente a guarda provisória que já estava com o pai, Sophia adota um novo modus operandi: utiliza o sistema criminal de Belém do Pará para pleitear falsamente uma Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha) contra Abner, omitindo deliberadamente que o Juízo de São Paulo já havia fixado a guarda provisória com o genitor. Ela utiliza apenas prints de mensagens antigas onde Abner a criticava verbalmente por sua conduta materna.

Afastamento Escolar e Maus-Tratos em Belém: Com a liminar de medida protetiva de Belém, a favor da Sophia, ela rapta a Jasmim de São Paulo no meio do ano letivo. A menina perde as aulas, gerando grave constrangimento a Abner perante a diretoria escolar. Jasmim permanece cerca de 6 meses em Belém do Pará, período em que Sophia chantageia Abner, afirmando que ele só veria a filha se viajasse para o Norte. Posteriormente, Jasmim relatou ao pai que, durante esse período em Belém, apanhou de chinelo de Sophia simplesmente por ter quebrado um brinquedo. Eu tenho fiz b.o. contra a Sofia por conta desse rapto.

A Resposta do Juízo sobre a Falsa Protetiva: Ao analisar o caso, o Magistrado revogou/rechacou as alegações de Sophia, emitindo a seguinte decisão nos autos:

"O Requerido não só comprovou estar com a guarda judicial do filho do casal, como também

fica latente, pelos prints das conversas de aplicativo de msgs, a indelicadeza, acidez e descortesia com que a requerente trata o requerido, ao passo que esse, manteve comportamento esperado do homem médio, sem demonstração autônoma de violência contra a requerente."

Fim de 2021: Sophia retorna a São Paulo com a menor. Matricula a Jasmim inicialmente no CEI JERUSALEM (Vila Prudente (2022) - [E depois EMEI Quinta das Paineiras (2023) (próxima ao metrô Vila Prudente). Posteriormente, Abner , consegue a vaga para o CEU da vila alpina, (2024)] - nesse período do começo de 2022 após o retorno da sofia e jasmim para sao paulo, a jasmim passa alternar as casas sem nenhum acordo formal. Em 2022 eu organizei uma festa de aniversario para a jasmim alugando o salão de festas convidando toda a família porem a sofia nao permitiu a jasmim ir tive que cancelar a festa de ultima hora. em setembro de 2022 fui me apresentar num evento no marrocos, e a sofia me expôs na internet, e fez postagens nas minhas mídias sociais, afim de difamar e atingir minha imagem.

6. a sofia manda um acordo pra eu pagar 6 mil reais pelo tempo que ela ficou com a propria filha eu recusei e um tempo depois. no início de 2023 (O Acordo de Fato e de Direito): Para cessar as ameaças constantes de Sophia, Abner contrata uma nova advogada e as partes assinam um Acordo de Guarda Compartilhada com Residência Alternada (50% do tempo para cada). Embora o acordo não tenha sido formalmente homologado em Juízo por falhas de comunicação sistêmica, ele passou a reger a vida da menor de forma perfeita por pelo menos 3 anos (2023 a 2026).

A Rotina Estabelecida: Toda segunda-feira ocorria a troca de residência de Jasmim. A alternância semanal garantiu à menor estabilidade, rotina e forte vínculo com a família paterna (ampla e participativa em SP). Sophia, por outro lado, não possui familiares na capital paulista e frequentemente deixa a filha sob os cuidados de babás contratadas. oq vai em desacordo, com o acordo assinado por ambas as partes.

Evolução Familiar de Abner: Durante esse período, Abner consolida seu relacionamento com sua atual esposa, Paula (Paulinha). Jasmim desenvolve um vínculo afetivo fortíssimo com Paula e com sua família (incluindo a sogra de Abner). Paralelamente, Sophia inicia um relacionamento com um indivíduo chamado Lucas (vale ressaltar um episódio em que Jasmim presenciou Sophia chutar o skate de Lucas durante uma briga de ciúmes do casal).

O Episódio Base do "Ímã" (06/09/2024): Sophia passa a criar narrativas falsas de agressão física. Em 06 de setembro de 2024, Abner grava um áudio de Sophia na porta de sua residência, onde ela afirma que Jasmim teria dito que o pai "tacou um ímã" nela. Indagada por Abner e Paula, a própria Jasmim buscou o objeto em questão: tratava-se de uma foto magnética de geladeira extremamente leve. Sophia instrumentalizou a palavra "ímã" para sugerir algo pesado e violento ao Judiciário, distorcendo as datas do ocorrido no processo atual por pura conveniência. Após esse ocorrido dessa história do ímã, Abner E Paula buscam colocar a jasmim em psicoterapia infantil, iniciando com encontros semanais. No começo o custo era dividido entre os genitores, porém depois a sofia disse

que a culpa da Jasmim ter começado no psicólogo, era do Pai, então pai teria que pagar sozinho. Com os custos ficaram altos tivemos que parar com a psicóloga durante um período. A Jasmim retornou com psicólogo agora no início do ano de 2026, na semana anterior da medida protetiva (Henry Borel) entrar em vigor.

7. O Conflito Atual: A Lei Henry Borel como Arma Processual (Março de 2026)

27 de Março de 2026: Repetindo exatamente o modus operandi de 2021, Sophia utiliza a esfera criminal de forma fraudulenta. Comparece à 5ª DDM Leste e registra o Boletim de Ocorrência nº ET6370-1/2026, imputando a Abner e Paula crimes de maus-tratos (Art. 136, CP), ameaça (Art. 147, CP) e constrangimento a vexame (Art. 232, ECA).

As Alegações Falsas: Sophia resgata a história distorcida do "ímã de geladeira" (alegando contraditoriamente que ocorreu em agosto de 2025) e junta um áudio gravado de forma induzida com a menor em 25 de março de 2026, alegando que a criança sofre abusos psicológicos e ameaças de ser "jogada pela janela" se tirar notas baixas.

O Afastamento Abusivo (2 Meses sem Contato): Utilizando os rigores da Lei Henry Borel e da Lei Maria da Penha, Sophia obtém Medidas Protetivas de Urgência, suspendendo o regime de convivência alternada. Abner está há 2 meses sem qualquer contato físico ou visual com a filha Jasmim.

Prejuízos Emocionais: Por conta da liminar, Jasmim foi privada de frequentar o aniversário de sua prima Nicole (abril de 2026), perderá a convivência no Dia dos Pais e no seu próprio aniversário, além de ser submetida desnecessariamente a exames de corpo de delito pela mãe.

Má-Fé Escancarada: Mesmo ciente da ordem judicial de proibição de contato, Sophia viola a própria medida protetiva enviando mensagens constantes para Abner cobrando dinheiro e vantagens financeiras. O histórico demonstra o interesse puramente pecuniário da genitora: há um documento anteriorizado onde Sophia exigiu o pagamento de R\$ 6.000,00 pelo simples período em que ficou exercendo o papel de mãe com a filha em Belém - quando ela "raptou" a Jasmim.

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A DEFESA E RECONVENÇÃO

Para a peça do Dr. Luiz, a estratégia deve basear-se solidamente em três pilares:

Abuso de Direito e Má-Fé Processual (Art. 187 do Código Civil): Demonstração cabal do modus operandi reiterado da genitora, que desvirtua diplomas protetivos de alta relevância (Lei Maria da Penha e Lei Henry Borel) para utilizá-los como ferramentas de vingança pessoal, coerção financeira e quebra de custódias consolidadas.

Alienação Parental Gravíssima (Art. 2º, incisos I, II e VI da Lei nº 12.318/2010): A genitora induz falsas memórias na menor, manipula relatos de forma lúdica/coagida, afasta a rede de apoio paterna e utiliza o aparato judicial criminal para romper o laço familiar. Configura hipótese de inversão imediata de guarda para Unilateral Materna com visitas assistidas / fixadas aos finais de semana para a mãe.

Denúncia Caluniosa (Art. 339 do Código Penal): Instauração de procedimento policial e judicial imputando crimes sabidamente falsos a Abner e à sua esposa Paula. Será objeto de representação criminal autônoma.

Princípio do Melhor Interesse da Criança e Manutenção da Situação Fática Provisória: Amparado pelas jurisprudências já vitoriosas do TJ-RS e TJ-DF, demonstrando que a alteração abrupta da rotina de uma menor plenamente adaptada causa danos psicológicos irreparáveis.

9. SITUAÇÃO ATUAL E IDONEIDADE DO GENITOR

Profissão e Estrutura: Abner atua hoje como Web Designer e Design Engineer, trabalhando 100% em regime de home office. Não necessita do auxílio de terceiros ou babás para a rotina diária da filha.

Logística Residencial: Reside no mesmo imóvel na Vila Prudente há mais de 4 anos, localizado a apenas 5 minutos a pé da escola atual da Jasmim (Fazendo Arte), garantindo a manutenção estrita de sua rotina acadêmica e social.

Rede de Apoio: Composta por sua esposa Paula (relação estável e saudável), sua mãe e sua sogra, garantindo ambiente seguro, afetuoso e livre de qualquer histórico de violência. Inclusive, Abner é quem sempre arcou e incentivou o acompanhamento psicológico privado para a Jasmim (o que desconstitui o perfil de um genitor agressor).

Pedido Urgente: Requer-se a realização urgente de estudo psicossocial e avaliação profissional com psicólogos e assistentes sociais do Tribunal para que a narrativa lúdica e induzida seja desmascarada e a guarda unilateral seja concedida ao pai.